

1528454-76.2021.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Tatiana Franklin Regueira
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 9ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/02/2022
... SANTOS
Artigo da Denúncia:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)*
Réu Preso

Aos 4 de fevereiro de 2022~~0~~, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no ...

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO VIRTUAL

Processo nº:
1528454-76.2021.8.26.02282021/001531
Classe - Assunto
Processo Digital
Documento de Origem:

Autor(a):
Justiça Pública
Ré(u):
KAYQUE LUIZ CARDOSO SANTOS
Artigo da Denúncia:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)*
Réu Preso

Aos 4 de fevereiro de 2022~~0~~, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento 9ª Vara Criminal, a presidência da MM. Juíza de Direito da 9ª Vara da Criminal, Dra. Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do (a) Dr. (a). Mayara Cristina Navarro Lippel, DD (a). Promotor (a) de Justiça, do réu: KAYQUE LUIZ CARDOSO SANTOS acompanhado de seu (sua) defensor (a), Dr. (a). Suzi Teles Zyskind, das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, ERICK PEREIRA SANTOS e EDIMIR FERREIRA DE ARAUJO. Foi oportunizado ao réu e seu (sua) defensor (a) conversa privativa, tendo a MMA. Juíza, Promotor (a) e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas, arroladas pela acusação e defesa, acima referidas, respectivamente, todas

regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se o réu, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive, após as mídias foram importadas para o sistema SAJ. Iniciados os trabalhos, as partes não se opuseram que a audiência se realizasse pelo sistema presidencialista. Pela MMª Juíza de Direito foi dito: fls. 139/141: Não verificada, neste exame inicial, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a III, do artigo 395, e incisos I a IV, do artigo 397, ambos do Código de Processo Penal, alterados pela Lei nº 11.719/2008, não há falar em absolvição sumária. Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer nos termos do art. 402 do CPP. Pela Defesa foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer nos termos do art. 402 do CPP.. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (a) foi dito que: alegações orais.

Dada a palavra ao (a) Dr. (a). Defensor (a), por ele (a) foi dito: alegações orais.

A seguir, pela MMª Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Kayque Luiz Cardoso Santos, menor de 21 anos de idade, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, supostamente no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 18hs30min, na Rua Macedônio Fernandes, altura do numeral 28, Jardim São Luís, nesta Capital, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 81 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 223,7 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), na forma conhecida como "maconha", 50 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 36,9 gramas de cocaína e 108 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 13,8 gramas de cocaína na forma conhecida como "crack", substâncias estas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal. A denúncia foi recebida às fls. 58/62, o acusado foi citado à fl. 116, apresentou defesa às fls. 139/141 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A ação penal é procedente eis que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia. A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 08/11, auto de exibição e apreensão de fl. 05, laudo de constatação de fls. 18/21, laudo do exame químico-toxicológico de fls. 85/87, bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria também é indubitável. Coram judice o réu confessou a acusação. Disse que realmente estava traficando. Era o seu segundo dia na prática ilícita. Trabalhou com o pai em Ibiúna e quando voltou para São Paulo não viu outro jeito de ajudar a família de forma rápida, razão pela qual foi traficar. Declarou-se arrependido. Tal confissão restou corroborada pelos demais elementos dos autos. Com efeito, o policial militar Edimir Ferreira de Araújo afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, quando o réu ao avistar a viatura saiu correndo e deixou cair uma sacola. Desceram da viatura e foi verificado que a sacola continha drogas - "cocaína", "crack" e "maconha". Conseguiram abordar o réu e em poder dele foi localizado R\$ 77,00 em notas trocadas. Questionado, o réu confessou que estava traficando e indicou onde estava uma outra sacola com drogas, contendo as mesmas substâncias. Não se recorda se o réu não falou há quanto tempo traficava. O réu colaborou com a polícia. Não conhecia o réu anteriormente. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Erick Pereira Santos que acrescentou que o réu disse que estava há pouco tempo traficando. Ressalto que o fato de os depoentes serem os

policiais militares que prenderam o acusado em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam o denunciado quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Ainda: "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273). "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275). Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251). Por fim, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas - 81 invólucros plásticos de "maconha" + 50 invólucros de "cocaína" + 108 invólucros de "crack" - somadas ao local - conhecido ponto de tráfico - não deixam dúvidas que os entorpecentes se destinavam inequivocamente à traficância, se subsumindo, desta forma, a conduta, ao artigo 33, da Lei nº 11.343/06. De outra banda, ausente a circunstância agravante do crime cometido durante o estado de calamidade pública. Assim porque não restou comprovado nos autos que o agente se utilizou desta circunstância para o cometimento do delito. Assim é que decido. Passo, portanto, à fixação da pena. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, c.c. artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que o acusado é menor relativo e confessou a prática do delito, contudo, sem reflexo no montante da pena, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Observo, outrossim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário e segundo o policial Erick já no momento da abordagem informou que estava traficando há pouco tempo, não se podendo presumir que integre organização criminosa ou se dedique à prática do delito. Todavia, considerada a grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder (mais de duzentos e trinta invólucros de drogas - "maconha", "cocaína" e "crack" -), diminuo a pena anteriormente aplicada em metade (1/2), resultando a reprimenda corporal em dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa. Ainda, considerando que o réu foi surpreendido com grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, por outro lado, que é primário, menor de vinte e um anos e confessou espontaneamente a prática do delito, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, suficiente para a repressão e prevenção de sua conduta (art. 33, do C.P.). No entanto, considerando os mesmos motivos (quantidade e variedade de drogas) que indicam que as substâncias seriam destinadas ao tráfico em larga escala, conduta extremamente grave, que vem devastando a sociedade brasileira, pela livre circulação de drogas no país, deixo de substituir a reprimenda corporal por restritiva de direitos, eis que que tal medida não se mostra socialmente recomendável (art. 44, do C.P.). Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar Kayque Luiz Cardoso Santos, qualificado nos autos, à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06. O réu não poderá apelar em liberdade, eis

que ainda presentes os requisitos de sua custódia cautelar, momento diante da presente sentença condenatória. Com efeito, o réu foi surpreendido com grande quantidade de drogas, em conhecido ponto de tráfico, exercendo referida atividade ilícita, razão pela qual sua prisão deve ser mantida para assegurar o cumprimento da pena ora aplicada, bem como a segurança pública. Recomende-se no estabelecimento penal em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, oficie-se ao sistema prisional solicitando que o réu seja transferido para estabelecimento compatível com o regime ora fixado (semiaberto), bem como ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Decreto o perdimento do valor apreendido em favor do FUNAD. Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas. Isento de custas. Publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (a) foi dito que: MM^a Juíza, Ciente da sentença, este (a) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Defensor (a), foi dito: Ciente da sentença. Desejo de não apelar da decisão.

O réu tomou ciência da sentença e manifestou o desejo de não recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Diante da ausência de recursos pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado. Providencie-se o necessário em relação à multa imposta, nos termos das Normas do Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, expeça-se a guia de recolhimento definitiva. Cumpra-se o quanto determinado na sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as comunicações necessárias e a observância das formalidades legais. Saem os presentes intimados.

Servirá a presente como ofício de recomendação do sentenciado KAYQUE LUIZ CARDOSO SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Ajudante de Pedreiro, RG 38989286, CPF 499.636.218-99, pai FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS, mãe ZORAIDE CARDOSO DA SILVA, Nascido/Nascida 30/06/2003, de cor Pardo, natural de São Paulo - SP. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Osasco I - Rod. Raposo Tavares Km 20, Cont. Viaduto Sylvio Uchôa Cintra nº 550 A, Chacara Everest - CEP 61491-20, Osasco - SP, 11 3605 1343. Endereço: Rodovia Raposo Tavares, CDP OSASCO I, Jardim Boa Vista (zona Oeste), CEP 05576-100, São Paulo - SP, perante o estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.